

1500574-12.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... conhecia o réu antes dos fatos. O ponto de tráfico é mais para cima. Os policiais implicaram com ele porque tem passagem. Estava sem documento na hora da prisão.

O Policial civil Thiago depôs no mesmo sentido. Afirmou que recebeu telefonema anônimo de que no local estava tendo tráfico de entorpecentes. Visualizaram há uns 30 metros um indivíduo sentado na praça. Pouco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500574-12.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500574-12.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080548/2022 - 05º D.P. SANTO

ANDRÉ, 23812731 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, AS6165-2/2022 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ,

2080548 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS FREIRE DE OLIVEIRA BRITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

DOUGLAS FREIRE DE OLIVEIRA BRITO, qualificado às fls. 29, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 10h51min, na Rua Mariana Cornejo, nº 34, Sapopemba, nesta cidade e comarca da Capital, Douglas Freire De Oliveira Brito tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para o fornecimento de terceiros, 12 (doze) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como "maconha", com peso líquido total de 0,40 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/11, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação preliminar de fls. 22/24).

Descreve a denúncia que, policiais civis foram informados via telefone de que indivíduo desconhecido estaria praticando o comércio ilícito de drogas a familiares de moradores no endereço inicialmente descrito, divisa com a cidade de Santo André/SP.

Assim, no horário supramencionado, os policiais chegaram no local e permaneceram em campanha no interior de viatura oficial descaracterizada por aproximadamente cinco minutos, em uma distância de cerca de trinta metros, quando puderam observar o denunciado, que já estava no local, atendendo um indivíduo desconhecido, suposto usuário de drogas, o qual entregou uma cédula de dinheiro ao denunciado, de modo que este se dirigiu até um muro distante cinco metros e, de um buraco, retirou uma bolsinha.

Em seguida, o denunciado manejou esta bolsinha, retirou possivelmente porção de droga e retornou ao indivíduo desconhecido, entregando-o a referida porção.

Nesse cenário, diante da conduta suspeita apresentada pelo denunciado, os policiais desembarcaram da viatura policial e procederam à sua abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, ao verificarem o muro acima mencionado, os policiais localizaram no interior do orifício anteriormente avistado uma bolsinha, a qual continha em seu interior uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais) e doze porções de maconha envolvidas unitariamente por material plástico de cor amarela.

O denunciado, que não portava documento pessoal, se identificou oralmente, admitiu informalmente que estava traficando drogas e que havia acabado de vender maconha pouco antes para o indivíduo avistado pelos policiais, sendo a quantia apreendida referente àquela venda.

Douglas não soube informar quem seria o usuário, sendo, assim, preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia.

Em solo policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fls. 6).

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 (fls. 176/177). O acusado foi notificado (fls. 162) e ofertou Defesa Prévia (fls. 169/170).

Nesta data, mantido o recebimento da denúncia, passou-se a instrução do feito, ouvindo-se duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente: a) desclassificação para uso, eis que foram apreendidas apenas 12 porções de maconha, quantidade compatível com o uso. O réu, ao ser interrogado, disse que comprou as doze parangas de maconha para usar. Estava fumando na praça com um conhecido quando foi abordado; b) fixação da pena-base no mínimo legal; c) reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, eis que a reincidência não pode ser considerada para elevar a pena na segunda fase e impedir o redutor, sob pena de bis in idem; d) fixação de regime inicial diverso do fechado; e) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação preliminar (fls. 22/24) e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. (fls.163/165).

A autoria é também certa e indubitosa, em que pese a negativa apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Interrogado, o réu afirmou que estava fugitivo da colônia eis que não retornou da "saidinha", pois precisava cuidar da sua avó doente. Foi abordado do lado da sua casa nessa praça, comprou 12 porções de maconha e sobrou R\$ 10,00. Estava sentado na praça fumando junto com outra pessoa e realmente havia ali perto um ponto de tráfico de drogas. Conseguiu o dinheiro com sua avó para comprar drogas. Já teve condenação anterior exatamente por ser usuário de drogas, especificamente maconha.

Nega que alguém se aproximou dele no dia, pois só estava com esse outro rapaz, que é pai do filho a sua ex-esposa. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

A versão do réu restou isolada do conjunto probatório.

Os fatos relatados na denúncia foram comprovados pelo relato dos policiais, que confirmaram em Juízo o que disseram na fase policial, agora sob o crivo do contraditório.

A Policial civil Erika Soraia afirmou que receberam denúncia anônima de que no local, divisa com a cidade de Santo André, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Foram até o local e em breve campanha de 5 minutos visualizaram, há uma distância aproximada de 30 metros, quando um indivíduo, suposto usuário de drogas, chegou e se dirigindo ao réu, que estava na praça, e lhe entregou algo. O réu então foi até o muro, distante 5 metros dele, mexeu em uma bolsinha e entregou algo ao indivíduo. Em revista pessoal com o réu nada foi encontrado, mas na bolsinha que estava no muro foi encontrada droga (mais de 10 porções de maconha envolta em plástico de cor amarela) e R\$ 10,00. O réu não portava RG e foi levado à delegacia. Não conhecia o réu antes dos fatos. O ponto de tráfico é mais para cima. Os policiais implicaram com ele porque tem passagem. Estava sem documento na hora da prisão.

O Policial civil Thiago depôs no mesmo sentido. Afirmou que recebeu telefonema anônimo de que no local estava tendo tráfico de entorpecentes. Visualizaram há uns 30 metros um indivíduo sentado na praça. Pouco depois surgiu um indivíduo, o réu pegou algo da no muro de dentro de uma bolsa e entregou ao indivíduo. Na bolsa havia R\$ 10,00 e 12 porções de maconha. Ele confessou a prática do tráfico no local. Ele estava sem documento e fora verificado depois que ele era foragido. Não havia mais ninguém na praça.

Os depoimentos dos policiais despontam sólidos e harmônicos, nada havendo nos autos a maculá-los de suspeitos, não sendo de todo crível que viessem a juízo incriminar falsamente pessoa inocente, eles que negaram conhecer o réu antes dos fatos, circunstância que foi confirmada pelo próprio acusado, que não apresentou em juízo, portanto, nenhum motivo para estar-se vendo injustamente acusado pelos mesmos agentes que efetuaram a sua prisão.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais ou porque o réu encontrava-se foragido, fato que os agentes não tiveram conhecimento no momento da abordagem, já que o réu sequer portava documentos.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

Fosse realmente dúbia ou mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir, dando assim causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim, estão os depoimentos dos policiais em consonância com o quanto narrado na fase inquisitiva, não havendo nenhum elemento apto para se duvidar de sua palavra. Seus relatos têm ainda amparo na prova material dos autos, diante da apreensão das diversas porções individuais das drogas cocaína (12 porções de maconha) em

embalagens individuais e devidamente periciadas nos autos.

A quantidade das porções individuais apreendidas, além da soma em dinheiro, cuja origem não foi demonstrada pelo réu por nenhum meio de prova, aliadas as circunstâncias em que se deu a prisão, em local conhecido pelo tráfico de drogas, além da prévia campana onde se observou a venda de drogas a transeunte não identificado, são provas conclusivas da imputação feita contra o réu na denúncia pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nada mais havendo a beneficiar o réu, portanto.

Passo, assim, à fixação da pena, com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal. O réu possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado (certidão de fls. 92/95):

- 1) Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0062883-76.2013.8.26.0050 - Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 27/04/2015 - Crime: Art. 155 § 4º, IV do CP;
- 2) Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0072144-02.2012.8.26.0050 - Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) em 10/07/2013 - Crime: Art. 33 "caput" § 4º da SISNAD;
- 3) Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1503178-14.2019.8.26.0228 (0016858-22.2019.8.26.0041) - Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 02/06/2020 - Crime: Art. 33 "caput" da SISNAD;
- 4) Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0001038-57.2015.8.26.0540 - Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória com Medida de Segurança) em 11/04/2016 - Crime: Art. 33 "caput" da SISNAD;

Duas delas serão consideradas na primeira fase da dosimetria penal, como maus antecedentes. Aumento a pena de 1/5, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda etapa, aumento a pena de 1/6 pela reincidência específica do réu, circunstância agravante obrigatória, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na terceira fase, não comporta incidência a especial causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do réu.

Diante do quantum da pena e da natureza do delito, equiparado a hediondo, considerando ainda os maus antecedentes e reincidência específica, o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DOUGLAS FREIRE DE OLIVEIRA BRITO qualificado nos autos, à pena de pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33 caput da Lei 11.343/06.

DECRETO, como efeito da sentença condenatória, a perda das quantias apreendidas em favor da União, a teor do disposto no art. 63 da Lei 11.343/06. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Diante da pena e regime aplicados ao réu, que é reincidente e está preso desde o flagrante por força de decisão que decretou sua prisão preventiva, cujos fundamentos subsistem na íntegra, observando-se ainda que era foragido, não poderá apelar em liberdade, fazendo-se necessária agora a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da sentença penal condenatória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA